

Vertrag Nr.: 90052618

Strecke: Kempten–Wetzikon
Gemeinde: Stadt Wetzikon
Linie Nr. / km: 753 / 16.701
Objekt Nr. 543



Vereinbarung

zwischen

Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Vulkanplatz 11
8048 Zürich

(nachfolgend «SBB AG»)

und

der Stadt Wetzikon

vertreten durch den Stadtrat

Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

(nachfolgend «Stadt»)

betreffend

Beteiligung der Stadt Wetzikon an der Finanzierung des Baus der Bahnbrücke «Unterführung Usterstrasse» in Wetzikon

(nachfolgend «das Bauwerk»)

1. Ausgangslage – Projekt Bau Bahnbrücke

- 1.1. Die SBB AG plant den Ersatz der Bahnbrücke über die Usterstrasse, weil sich die Stahlbrücke in einem schadhaften baulichen Zustand befindet. Zudem plant der Kanton Zürich im Abschnitt Tödistrasse bis Weststrasse die Instandsetzung und Verbreiterung der Usterstrasse für den Fuss- und Veloverkehr mit Ausführungstermin voraussichtlich im Jahr 2028.
- 1.2. Die bestehende Brücke wird durch einen Neubau ersetzt. Das Projekt der SBB AG umfasst den Ersatz der bestehenden Bahnbrücke über die Usterstrasse durch eine neue Brücke. Die geplante Verbreiterung der Usterstrasse 2028 erfordert eine grössere Spannweite der Brücke. Es sind beidseitige Velostreifen und eine Mittelinsel vorgesehen. So wird die Sicherheit für Fuss- und Veloverkehr verbessert.
- 1.3. Das Bauprojekt der SBB AG befindet sich derzeit im Plangenehmigungsverfahren. Gemäss aktuellem Zeitplan soll der Ersatz der Brücke zwischen März und September 2026 erfolgen.
- 1.4. Für das Jahr 2028 sind die Instandsetzung und Verbreiterung der Usterstrasse durch den Kanton ZH sowie der Ersatz zahlreicher Werkleitungen und die Aufwertung des Strassenraums im Abschnitt Tödistrasse bis Weststrasse vorgesehen.
- 1.5. Die bestehende Strassenoberfläche wird abgesenkt, um eine lichte Höhe von 4.30 m während des Übergangszeitraums zwischen dem Abschluss des Brückenneubaus und der vollständigen Instandsetzung der Usterstrasse zu gewährleisten.

2. Bestandteile der Vereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- der vorliegenden Finanzierungsvereinbarung;
- Objektplan Unterführung Usterstrasse Nr. 50360-20_101.01 vom 21.06.2024.

3. Kosten und Finanzierung

- 3.1. Die Investitionskosten für das Gesamtprojekt zum Ersatz der Bahnbrücke betragen rund **CHF 7'250'000 ± 10 %** (exkl. MWST, inkl. Eigenleistungen Kanton Zürich).
- 3.2. Der Kanton Zürich ist am Brücken-Projekt beteiligt und übernimmt einen Teil der entstehenden Kosten. Die Finanzierung des Bauprojekts erfolgt nach einem Kostenteiler von 75 % durch die SBB AG und 25 % durch den Kanton Zürich.

3.3. Kostenbeteiligung der Stadt Wetzikon

- 3.4. Der Bahnbrückenersatz ist für die Stadt eine Gelegenheit zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur und des Stadtbilds. Die neue Brücke verbessert die Sichtverhältnisse und Verkehrssicherheit – insbesondere für den Fuss- und Veloverkehr – erheblich. Das Stadtbild wird durch die Schaffung eines repräsentativen Eingangstors zum Zentrum Oberwetzikon aufgewertet.

- 3.5. Das Projekt fördert die Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität durch sicherere Fuss- und Radwege. Der Ausführungstermin 2026 ist günstig, da er auf die geplante Instandsetzung und Verbreiterung der Usterstrasse abgestimmt ist. Synergieeffekte mit den städtischen Planungen rund um das Zentrum Oberwetzikon werden genutzt.

Vorausgesetzt das der Ersatz der Bahnbrücke im Jahr 2026 realisiert wird, leistet die Stadt einen finanziellen Beitrag von pauschal **CHF 175'000 inkl. 8.1 % MWST** (CHF 161'887 exkl. MWST) an die Projektkosten. Damit werden die Synergien und Vorteile für die Stadt abgegolten.

4. Rechnungsstellung

- 4.1. Die Zahlung der Stadt an die SBB AG wird aufgrund des Bauprogramms im Jahr 2026 fällig und erfolgt auf Rechnungsstellung der SBB AG im Oktober 2026.
- 4.2. Die Stadt zahlt den Betrag, zu dessen Finanzierung sie sich verpflichtet hat, gegen Vorlage einer Rechnung im Oktober 2026. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsstellung.

5. Bauherrschaft

Die SBB AG übernimmt die Bauherrschaft für den Bau der Bahnbrücke.

6. Projektgrundlagen

Die Projektierung und Realisierung basieren auf den Plangenehmigungsunterlagen (Plangenehmigungsgesuch an das Bundesamt für Verkehr vom 07.05.2024).

7. Genehmigungen und Zustimmungen

Das Plangenehmigungsverfahren beim BAV bleibt vorbehalten. Sollte das Projekt nicht genehmigt werden, legen die Parteien einvernehmlich fest, wie das Projekt weitergeführt werden soll.

8. Zeitplan für die Durchführung der Arbeiten

Die Ausführungsarbeiten sind für das Jahr 2026 geplant.

9. Projektabbruch

Im Falle eines Projektabbruchs entfällt der finanzielle Beitrag der Stadt an die Projektkosten.

10. Übermittlung von Kontaktdaten

Wenn Bauvorhaben Dritter im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis eine Koordination zwischen dem Dritten und dem Vertragspartner erfordern, können die Parteien dem Dritten den Namen und die Kontaktdaten des Partners übermitteln.

11. Übertragung

Die Parteien verpflichten sich, alle in dieser Vereinbarung festgelegten Rechte und Pflichten – soweit sie noch nicht erfüllt wurden – an allfällige Rechtsnachfolger abzutreten, mit der Verpflichtung zur analogen Übertragung auf alle späteren Rechtsnachfolger. Die Übertragung muss Gegenstand einer schriftlichen Urkunde sein, die von den Parteien dieser Vereinbarung unterzeichnet wird.

12. Schriftform und Inkrafttreten, Änderung

- 12.1. Diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung der zuständigen Organe der Stadt und der SBB AG. Sie tritt mit der Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft.
- 12.2. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der Schriftform und der Unterschrift aller Parteien.

13. Streitbeilegung, Gerichtsstand und Rechtswahl

- 13.1. Soweit möglich, verpflichten sich die Parteien, allfällige Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, einvernehmlich durch Verhandlungen beizulegen, bevor sie sich an die zuständigen Gerichte wenden.
- 13.2. Das Bundesamt für Verkehr ist zuständig für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung. Subsidiär ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig.
- 13.3. Für zivilrechtliche Streitigkeiten ist der Gerichtsstand die Stadt Bern.
- 13.4. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

14. Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird in zwei Exemplaren ausgefertigt.
Die Stadt und die SBB AG erhalten je ein unterzeichnetes Exemplar.

Zürich, 18.2.2025

Für die SBB:



Roland Gantenbein
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Leiter Region Ost



Raphael Hess
Lifecycle Decision Maker – Ingenieurbau
Region Ost

Wetzikon, 12.02.25

Für die Stadt:



Heinrich Vettiger
Stadtrat Ressort Tiefbau, Umwelt + Energie



Dario Erismann
Abteilungsleiter Tiefbau